đường ra Hà Nội. Đến Hà Nội trời mưa to. Công ty Hoài Phước từ chối chưa nhận hàng vì kho hàng của Công ty ngập nước, hẹn Công ty TNHH Thiên Thanh 4 ngày sau quay trở lại giao hàng. Công ty TNHH Thiên Thanh không đồng ý nhưng cuối cùng cũng đành phải thuê địa điểm gửi hàng tại kho của Công ty TNHH Liên Minh. Phí thuê kho và các chi phí khác lên tới 25 triệu đồng.

2 ngày sau Công ty TNHH Thiên Thanh quay lại giao hàng mặc dù trời vẫn mưa rất to. Công ty Hoài Phước từ chối nhận hàng vì phát hiện ra gần 1/3 số lượng hàng đã có hiện tượng vón cục. Công ty Thiên Thanh lại phải tiếp tục thuê kho gửi giữ hàng. Tổng thiệt hại lên tới 55 triệu đồng.

Công ty Thiên Thanh hỏi ý kiến Luật sư về trách nhiệm hợp đồng của các bên. Công ty Thiên Thanh muốn biết, họ có buộc Công ty Hoài Phước phải nhận hàng, thanh toán toàn bộ tiền hàng và bồi thường 55 triệu thiệt hại phát sinh hay không.

Câu 6 (1 điểm): *Xác định văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng. Giải thích tại sao?*

Câu 7 (1.5 điểm): *Luật sư hãy phân tích vụ việc và đưa ra kết luận của mình*

Tình tiết bổ sung

Hợp đồng thuê kho giữa Công ty TNHH Thiên Thanh với Công ty TNHH Liên Minh được Luật sư bên Công ty TNHH Liên Minh soạn thảo.

Câu 8 (1 điểm): *Vấn đề gì cần được đặc biệt lưu ý trong hợp đồng thuê để tránh tranh chấp?*

Tình tiết bổ sung

Giả thiết có căn cứ để chứng minh rằng 1/3 hàng vón cục là do hàng bị ngấm nước khi Công ty Thiên Thanh quay lại giao hàng. Công ty Thiên Thanh và Công ty Hoài Phước tìm giải pháp thương lượng để giải quyết tranh chấp nhưng không đạt kết quả. Tháng 12/X+1, Công ty Thiên Thanh kiện ra Toà án với yêu cầu buộc Công ty Hoài Phước phải nhận hàng và thanh toán toàn bộ tiền hàng, phạt vi phạm hợp đồng là 8% trên giá trị lô hàng và bồi thường thiệt hại 55 triệu đồng.

Câu 9 (1.5 điểm): *Đánh giá của Luật sư về khả năng được chấp nhận đối với các yêu cầu khởi kiện nói trên*